

1502427-23.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... processado anteriormente por tráfico de drogas e furto.

A confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502427-23.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502427-23.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2292454/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 21046060 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

5797/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2292454 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO,

5797/21/919 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS SILVA FRATA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Nicolas Silva Frata, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo, artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal (Fato 01), do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal (Fato 02), e do artigo 155, §4º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 03), em concurso material de delitos, porque segundo a acusação no dia 24 de setembro de 2021 (p. 14), durante o repouso noturno (p. 04), na Rua Japurá, nº 1643, Ipiranga, neste Município (p. 11), o acusado subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada (p. 68/71), fios elétricos, uma carriola, uma máquina de cortar piso e todas as torneiras e lâmpadas do aludido imóvel, bem como algumas ferramentas (p.

14), todas pertencentes à vítima Donato Cássio Merichelo (p. 14). (Fato 01)
Em 26 de outubro de 2021 (p. 11), por volta das 07h00min (p. 04), na Rua Japurá, nº 1643, Ipiranga, neste Município (p. 11), o acusado subtraiu para si, mediante escalada (p. 68/71), uma “cortadora de pisos, da marca Makita, e um saco de fios” (p. 04), a primeira avaliada em R\$ 450,00 (p. 72), todos pertencentes à vítima Donato Cássio Merichelo (p. 14). (Fato 02).

Em 26 de outubro de 2021 (p. 11), depois das 07h00min (p. 04), na Rua Japurá, nº 1643, Ipiranga, neste Município (p. 11), o acusado tentou subtrair para si, mediante escalada (p. 68/71), uma pia de cozinha, uma escadinha, massa corrida e aproximadamente quatro metros de conduíte (p. 09/10 e 14), avaliados no total de R\$ 485,00 (p. 72) e pertencentes à vítima Donato Cássio Merichelo (p. 14), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. (Fato 03)

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (p. 84). Pessoalmente citado (p. 93), o acusado apresentou resposta à acusação (p. 97/99).

Durante a instrução, foram realizadas as colheitas das declarações da vítima, dos depoimentos das testemunhas Diego Cesar Cardoso e Jonatas Henrique Bernardo; e do interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. No primeiro furto houve arrombamento de porta e escalada. Em relação ao primeiro crime reconhecimento do furto qualificado, utilizando-se a escalada como circunstância judicial e o rompimento de obstáculo para configuração da qualificadora. Reconhecimento da reincidência e confissão. Aplicação da causa de aumento pelo furto noturno. No segundo crime configurou-se somente a escalada. No terceiro crime reconhecimento da escalada e diminuição pela tentativa na fração de 1/2, porque o acusado já havia separado os objetos. Entre o primeiro e segundo fato decorreu período superior a 30 dias, não cabendo o reconhecimento da continuidade delitiva. Aplicação em concurso material com os demais furtos. Entre o segundo e terceiro reconhecimento de crime continuado. Fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, em razão do acusado ostentar reincidência por três outras condenações.

A defesa se requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Afastamento da causa de aumento pelo repouso noturno, em relação ao primeiro furto, porque a casa não era habitada e o delito já é tratado na forma qualificada. Em relação ao terceiro furto, diminuição da pena pela tentativa na fração de 2/3. Reconhecimento da continuidade delitiva entre os segundo e terceiro furto. Inobstante os antecedentes, fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena. É o relatório.

Fundamento e decido.

Os seguintes documentos são essenciais para análise dos fatos narrados na denúncia: auto de prisão em flagrante (, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de avaliação, bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, a vítima D.C.S. informou que o acusado quebrou a porta de entrada à residência quando realizou um furto no dia 24 de setembro de 2021. Já havia visto o réu na residência, eis que é vizinho do acusado, reside algumas casas após a sua, na esquina. Inclusive ele tinha retirado entulho para a vítima.

No dia 24/09/2021 foram furtados todos os fios elétricos, uma carriola, uma máquina de cortar piso, todas as torneiras, lâmpadas e algumas ferramentas de pedreiro. Estes objetos não foram restituídos, informou que não relatou em boletim de ocorrência, porque o pai do acusado disse que ele iria devolver todos os objetos furtados.

O acusado ingressou no local pelo telhado, porque a casa é totalmente fechada, indicado que o acesso foi efetuado mediante escalada de um dos muros. Houve arrombamento da porta da sala.

Na data do segundo furto foi subtraída uma máquina de cortar piso “Makita” e fiação elétrica. Na terceira vez, Nicolas voltou ao local, e então separou uma pia da cozinha de inox, uma escada, massa corrida, conduíte, sendo que apenas estes objetos foram recuperados, posto que o réu foi flagrado por policiais dentro da construção, sendo assim impedido de levar estes objetos.

Indagado pela defesa, disse que durante o período em que ocorreram os furtos havia pedreiro e pintor trabalhando no local. O pintor chama-se Cícero que é vizinho, foi ele quem avisou a vítima sobre o terceiro furto. Ele possuía as chaves do local, conhece Nicolas porque também é vizinho.

O primeiro ingresso em seu imóvel foi por escalada, porque havia telhas quebradas no telhado do outro vizinho, por onde o acusado passou. Segundo informações de terceiros Nicolas é usuário de drogas.

Estima seu prejuízo no valor entre quatro a cinco mil reais.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ – AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte.” (STJ – HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

O policial militar Diego César Cardoso, indagado pela acusação informou que a equipe policial foi acionada, via 190. Foram ao local mencionado, quando então constataram que se tratava de uma residência em reforma e que a porta da sala estava arrombada. Lá abordaram Nicolas, o qual estava separando alguns objetos. O acusado disse a eles ser a terceira vez que ingressava naquele local.

No local uma testemunha informou que presenciou o acusado, durante a madrugada, saindo da residência, carregando uma cortadora de pisos, marca “Makita”. Quando chegaram ao local estava amanhecendo. Relatou que havia sinais de arrombamento, uma porta estava rompida. Avistaram o no acusado em cima do telhado. Admitiu os furtos em execução e outros anteriores.

Os objetos subtraídos antes da intervenção policial não foram encontrados, pois o acusado disse que os havia vendido em um desmanche próximo.

Indagado pela defesa, informou que no local um vizinho declarou que viu o acusado saindo com uma “Makita” do interior do imóvel. O acusado mora próximo ao local. Não sabe se era usuário de drogas.

Sobre a porta arrombada, indagadas, as pessoas que ali trabalhavam informaram que no dia anterior ela estava íntegra.

Indagado pelo juízo, relatou que o acusado não informou como ingressou na residência. Ele é conhecido nos meios policiais. Confirmou que um vizinho avistou o acusado carregando uma cortadora de pisos marca “Makita”.

O policial militar Jonatas Henrique Bernardo, indagado pela acusação, relatou que a equipe policial foi informada pela manhã sobre um furto em andamento. Ao abordarem o acusado ele admitiu que ingressou outras vezes no local e que os objetos subtraídos, anteriormente, foram vendidos para um ferro velho próximo à casa da vítima.

O acesso foi mediante escalada, porque o portão é fechado. Não soube informar sobre o arrombamento da porta, porque como motorista da viatura permaneceu do lado de fora, por ser área de risco para a equipe, quem entrou no local foi seu parceiro e a testemunha.

Indagado pela defesa, disse que o acusado aparentava estar alterado, mas não falava de modo desconexo. Quem relatou o furto foi um vizinho, este informou sobre o furto ocorrido na madrugada e sobre aquele em que houve a detenção do acusado.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra

LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Em juízo o acusado confirmou integralmente a prática dos três furtos, em setembro ingressou pelo telhado e arrombou a porta de entrada. Em outubro ingressou pulando o muro acessando pela casa vizinha. Esclareceu que vendeu os objetos do furto para adquirir entorpecentes para seu próprio uso.

Indagado pela defesa, alegou que é usuário de drogas a três anos e estava arrependido.

Foi processado anteriormente por tráfico de drogas e furto.

A confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das defesas apresentadas, assim como dos depoimentos policiais, formando conjunto probatório harmonioso, mostrando-se incontroversa a procedência deste feito.

Nesse cenário, considerando que o acusado foi encontrado na posse da res furtiva, durante a execução do fato 3, conforme o entendimento jurisprudencial predominante, há inversão do ônus da prova em relação àqueles que detêm a posse de bens subtraídos.

Assim, transferiu-se ao agente a responsabilidade pela produção de provas a respeito de seu não envolvimento no fato delituoso narrado, do que, no entanto, não se desincumbiu. Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. "REI FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RÉU CONFESSO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. REGIME

ABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Autoria e materialidade comprovadas com relação ao crime de furto qualificado, sobretudo pela confissão do réu, inclusive em Juízo, corroborada pela vítima e por testemunha. 2. Encontro das "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15ª C. Rel. Des. Grassi Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013; Ap. 0018943-51.2007.8.26.0477 3ª C. Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro j. 15.05.2012 DO 18.05.2012; Ap. 0000975-66.2008.8.26.0511 13ª C. Rel. Des. Renê Ricupero j. 20.10.2011 DO 26.10.2011 e Ap. 0016910-73.2004.8.26.0322 5ª C. Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan j. 30.06.2011 DO 01.07.2011) (...) (TJ-SP 0008389-52.2009.8.26.0068, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Os delitos descritos no fato 1 e 2, conforme consta na denúncia e foi devidamente comprovado em juízo. Os delitos foram consumados. Ademais, houve confissão do acusado em consonância com as declarações da vítima.

Em relação ao furto descrito no fato 3, enquadra-se na modalidade tentada, conforme descrito na denúncia e pelos argumentos da acusação e defesa, porquanto, como se verifica, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Sendo assim, é inequívoca a tipificação do delito de furto, na sua modalidade tentada.

Em consonância com o relato da vítima e do testemunho policial, o exame pericial do local (p. 68/71) conclui pela possibilidade de se inferir que o acesso ao imóvel se deu mediante escalada do muro na execução dos três furtos. Nesse quadro, como ensina a doutrina, há escalada quando o agente exerce esforço incomum para transpor algum obstáculo, denotando maior periculosidade e intensidade de dolo, exatamente como ocorreu no caso em análise. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. TRANSPOSIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA (...) A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo. (HC 354.046/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

Ementa: CRIMINAL. RESP. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. TRANSPOSIÇÃO DE MURO DE 1,80 M. CARACTERIZAÇÃO. MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A escalada pressupõe a entrada em um local por um meio anormal, exigindo do agente esforço físico incomum, como saltar um muro de 1,80 m de altura, conforme ocorrido in casu. II - A qualificadora da escalada incide contra aquele que não se intimida diante de um obstáculo, demonstrando uma tendência maior do agente em delinquir. III - Viola o princípio da legalidade a aplicação da majorante do crime de roubo, resultante do concurso de pessoas, ao crime de furto qualificado pela mesma circunstância. IV - Tendo o Tribunal a quo, apesar de reconhecer a presença da circunstância qualificadora do crime de furto, recorrido aos princípios da proporcionalidade e da isonomia para aplicar dispositivo legal estranho ao fato, assume papel reservado pela Constituição Federal ao parlamento. V - Como não existe paralelismo entre os incisos I, II e III do § 4º do art. 155 do Código Penal com os demais incisos do § 2º do art. 157 do Estatuto Repressivo, a fórmula aplicada resultaria numa reprimenda diferenciada para indivíduos que cometem furto qualificado naquelas circunstâncias, o que é inconcebível. VI. Recurso Especial conhecido e provido, nos termos do voto do Relator (STJ - RECURSO ESPECIAL Resp 680743 RS 2004/0122763-8 - Data de publicação: 09/02/2005).

Em relação ao delito descrito no fato 1, destaca-se que foi devidamente comprovado o rompimento de obstáculo, tanto pelos depoimentos colhidos quanto pela confissão, além do laudo pericial local (p. 68/71), que consignou em sua conclusão que "Foram encontrados diversos danos do imóvel, com fratura da porta de madeira da entrada". Dessa forma, configurada a qualificadora do inciso I, §4º, artigo 155, do Código

Penal.

Ainda, tendo o fato 1 ocorrido durante a madrugada, como ficou demonstrado durante a instrução deste feito, deve haver incidência da causa de aumento relativa à prática de furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, CP), que, conforme a jurisprudência pacificada do STJ, é perfeitamente cabível ao furto qualificado: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4º). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 577123 / SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Data de Julgamento 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Conforme orientam os Tribunais Superiores, para reconhecimento desta majorante, prescinde que o crime tenha sido praticado em residência, no momento em que a vítima esteja, de fato, repousando. Basta, para tanto, que o agente pratique o delito no período, normalmente, destinado ao repouso noturno, isto é, no horário cujas circunstâncias oportunizam a ação delitativa, tal como ocorreu no caso em análise.

"Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitativa tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime" (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018). (...) (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1849490 / MS, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Data de Julgamento: 15/09/2020, DJe: 22/09/2020). (grifos nossos).

Superada a fase de instrução, passo à dosagem da pena.

Fato 1

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado; em razão dos maus antecedentes (proc. nº 0001538-85.2017.8.26.0530, p. 36); pela existência de duas circunstâncias qualificadoras, utilizando-se aquela referente ao rompimento de obstáculo para exasperação da pena-base e a escalada para qualificar o delito; além da maior reprovabilidade da conduta, pois o acusado cometeu a infração enquanto cumpria pena (execução nº 0007472-57.2021.8.26.0506, p. 36/37). Fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, efetuo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena conforme fixada na fase anterior.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição reconheço a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal majoro a pena em 1/3.

Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Fato 2

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado; em razão dos maus antecedentes (proc. nº 0001538-85.2017.8.26.0530, p. 36); pela maior reprovabilidade da conduta, pois o acusado cometeu a infração enquanto cumpria pena (execução nº 0007472-57.2021.8.26.0506, p. 36/37). Fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, efetuo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena conforme fixada na fase anterior.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição reconheço a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal majoro a pena em 1/3.

Na terceira fase, ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Fato 3

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado; em razão dos maus antecedentes (proc. nº 0001538-85.2017.8.26.0530, p. 36); pela maior reprovabilidade da conduta, pois o acusado cometeu a infração enquanto cumpria pena (execução nº 0007472-57.2021.8.26.0506, p. 36/37). Fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, efetuo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena conforme fixada na fase anterior.

Na terceira fase, reconheço a modalidade tentada do delito, uma vez que este não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, tendo em vista o iter criminis percorrido e considerando a orientação jurisprudencial do STJ, diminuo a pena em 1/2, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal. "(...) A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. 4. Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp 1.789.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

Presente a continuidade delitiva entre os fatos 2 e 3 (art. 71, "caput", Código Penal), considerando-se que ocorreram dois delitos, aplico a pena mais grave cominada, aumentada de 1/6. Dessa forma, torno definitiva a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, pois o réu ostenta reincidência específica, nos termos do artigo 33, § 2º e §3º do Código Penal.

Por se tratar de agente, que ostenta reincidência e estava em cumprimento de pena quando cometeu nova infração, não considero a substituição socialmente recomendável e tampouco suficiente para repressão do delito. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

A pena referente ao fato 1 e o resultado da exasperação da pena decorrente do fato 2 e 3, serão somados na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Decido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial acusatória para CONDENAR Nicolas Silva Frata, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais e por incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 71, caput (2 infrações), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais. As penas serão somadas na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada a responsabilização criminal do acusado, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, I e II, do CPP, já que se trata de agente que ostenta reincidência, inclusive estava em cumprimento de pena quando foi preso em flagrante (execução nº 0007472-57.2021.8.26.0506, p. 36/37). Nesse quadro, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública e fez emergir o requisito da garantia da aplicação da lei penal (312 CPP), dessa forma, justificada a manutenção da prisão preventiva.

Verifico que o sentenciado respondeu preso ao processo e se encontra nesse estado

desde o dia 26 de outubro de 2021 (p. 1). No entanto, não estão presentes os requisitos objetivos do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84. Logo, como não resgatou o lapso necessário para progressão, deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Expeça-se ofício de recomendação.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (Assistência Judiciária Gratuita, item "2", p. 109).

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados às vítimas, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois verifico que a matéria não foi objeto de debates nos autos, e, estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos sem conceder, ao acusado, a oportunidade de produzir provas, de influenciar a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA